



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 במרס 2023

1612

א' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 354

354	פרק א': מטרת החוק.
354	פרק ב': הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
488	פרק ג': ייעול הליכי רישוי סביבתי
572	פרק ד': גז טבעי
582	פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך
586	פרק ו': פסולת בניין
610	פרק ז': בנקאות ואשראי
616	פרק ח': יבוא מוצרי מזון
644	פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני
654	פרק י': תדרי רדיו
658	פרק י"א: הפחתת רגולציה
664	פרק י"ב: אנרגיה
666	פרק י"ג: ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית
668	פרק י"ד: חסמי ייבוא
670	פרק ט"ו: התחדשות עירונית
684	פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה
688	פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל
692	פרק י"ח: ייעול מערכי האבטחה
702	פרק י"ט: בריאות
720	פרק כ': רשויות מקומיות
740	פרק כ"א: קקלאות
746	פרק כ"ב: תכנון ובנייה
758	פרק כ"ג: השכרה ארוכת טווח
768	פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות
862	פרק כ"ה: שונות
864	פרק כ"ו: תחילה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 866

866	פרק א': מטרת החוק
866	פרק ב': מקרקעי הקרן הקיימת לישראל – היטל מימון פיתוח
866	פרק ג': גבייה ממשלתית
874	פרק ד': מיסוי בשוק הדיור
896	פרק ה': ביטוח לאומי
904	פרק ו': התאגיד לפיקוח וטרינרי
908	פרק ז': רכבת תחתית (מטרו) – רכיב למימון
924	פרק ח': גמלאות וקצבת גישור
930	פרק ט': מסים
956	פרק י': צמצום השימוש במזומן
963	פרק י"א: תחילה

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23) (הוראת שעה).

התשפ"ג-2023. 964

- סימן א' – תחילה 75. (א) תחילתו של פרק ז' לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 73(1) לחוק זה, למעט סעיף 78 לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו המוצע בפרק האמור, ביום ג' בטבת התשפ"ד (15 בדצמבר 2023) (בסעיף זה – יום התחילה); שר האוצר רשאי, בצו, לדחות את יום התחילה בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, אם מצא כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת הממשק המקוון.
- (ב) תחילתו של סעיף 78 לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 73(1) לחוק זה, ביום י"ד בכסלו התשפ"ה (15 בדצמבר 2024), ואם נקבע צו לפי סעיף קטן (א) – בתום שנה מהמועד שנקבע בצו.
- (ג) הוראות פרק ז' לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 73(1) לחוק זה, יחולו על פוליסות ביטוח שייכרתו או יחודשו ביום התחילה, ואם נקבע צו לפי סעיף קטן (א) – ביום שנקבע בצו, או לאחריו.

סימן ב': רוקחות

76. תיקון פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981¹⁴² –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "רוקח", "רוקח מורשה" יבוא:
- "טכנאי בית מרקחת" – מי שרשום במרשם טכנאי בית מרקחת לפי סעיף 7א;
- "מרשם טכנאי בית מרקחת" – כאמור בסעיף 7א;
- (2) אחרי סעיף 7 יבוא:
- "טכנאי בית מרקחת 7א. (א) המנהל ינהל מרשם של מי שרשאי להירשם במרשם טכנאי בית מרקחת לפי סעיף קטן (ג) שיכלול פרטים מזהים ופרטים הנדרשים לצורך יצירת קשה.

דברי הסבר

טכני. כדי לפנות את זמן הרוקח לעיסוק בתכנים קליניים על חשבון מטלות לוגיסטיות וכדי לשפר ולייעל את השירות הניתן בבתי המרקחת, מוצע להסדיר תפקיד של "טכנאי בית מרקחת" שיאפשר צמצום של עיסוק הרוקח במשימות שוחקות ומינהליות לטובת מיקוד עיסוקו כמטפל המספק שירות קליני למטופלים.

פסקה (1)

מוצע להוסיף את ההגדרות של "טכנאי בית מרקחת" ו"מרשם טכנאי בית מרקחת" לנוכח השימוש החוזר במונחים אלה בסעיפים 7א ו-7ב המוצעים לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (בסימן זה – פקודת הרוקחים).

פסקה (2)

לסעיף 7א המוצע

כדי לאפשר עיסוק טכנאי בית מרקחת לכל אדם החפץ בכך, תוך שמירה על בריאות הציבור והקפדה על כך שמי שעוסק במקצוע יהיה בעל מיומנות נדרשת, מוצע לקבוע כי מי שיעסוק כטכנאי בית מרקחת יהיה רשום במרשם טכנאי בית המרקחת, מרשם פומבי שניתן לקבל ממנו מידע באמצעות שאילתה. רישום במרשם הטכנאים יתאפשר בתנאי שהמבקש להירשם בו עומד בתנאי כשירות

ובלבד ששוכנע כי השינוי מוצדק בנסיבות העניין.

סעיף 75 כדי לאפשר לרשות ולשוק זמן היערכות מספיק לשם יישומו של פרק ז' המוצע בחוק הפיקוח על הביטוח, מוצע לקבוע כי תחילתו של הפרק האמור תהיה ביום ג' בטבת התשפ"ד (15 בדצמבר 2023). עם זאת, מוצע להסמיך את שר האוצר לדחות, בצו, את מועד התחילה האמור בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, אם מצא כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת הממשק המקוון.

על אף האמור, לעניין סעיף 78 לחוק הפיקוח על הביטוח, שעניינו הסדר חלופי להתחשבות בין חברות הביטוח וקופות החולים, מוצע לקבוע כי תחילתו תהיה ביום י"ד בכסלו התשפ"ד (15 בדצמבר 2024), ואם נקבע צו בדבר דחיית מועד כאמור – בתום שנה מהמועד שנקבע בצו. פרק הזמן הנוסף נדרש כדי לאמוד את ההשפעות של פרק ז' על השוק ולבחון את הצורך בקביעת תקנות לפי אותו סעיף.

לעניין תחולתו של פרק ז', מוצע לקבוע כי הפרק יחול על פוליסות ביטוח שייכרתו או יחודשו ממועד התחילה כאמור ואילך.

סעיף 76 מקצוע הרוקחות דורש מומחיות והשכלה כללי מקצועית, ואילו חלק משמעותי מהעיסוק היומי של הרוקח הוא בעבודה מינהלית בעלת אופי

¹⁴² ס"ח התשמ"א, עמ' 693; התשפ"ג, עמ' 17.

(ב) מרשם טכנאי בית המרקחת יהיה פתוח לעיון הציבור
באתר האינטרנט של המשרד הבריאות, בדרך של שאילתה
שבה יציגו פרטים מזהים של האדם שלגביו מתבקש המידע.
(ג) רשאי להירשם במרשם מי שמתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא בגיר;

(2) הוא אזרח או תושב ישראל;

(3) הוא רכש השכלה באחד מאופנים אלה:

(א) הוא סיים 12 שנות לימוד;

(ב) הוא בעל תעודת בגרות או תעודה אחרת
שאושרה בידי משרד החינוך כמקבילה לתעודת
בגרות;

(ג) הוא עמד בבחינות הזכות בתעודה
המעידה על סיום לימודים של מכינה קדם
אקדמית במסגרת מוסד, המאפשרת הגשת
מועמדות ללימודים לקראת תואר אקדמי במוסד;
לעניין זה, "מוסד" – כהגדרתו בפסקאות (1)
עד (3) להגדרה "מוסד" בחוק זכויות הסטודנט,
התשס"ז-2007¹⁴⁵;

(4) הוא בעל שליטה בשפה העברית והאנגלית;

(5) הוא עבר הכשרה שקבע השר כאמור בסעיף
קטן (ח);

(6) לא נקבע לגביו כי הוא אינו יכול לעסוק כטכנאי
בית מרקחת, בהתאם להוראות סעיף קטן (ד).

(ד) המנהל יוכל לקבוע כי טכנאי בית מרקחת לא יוכל
להמשיך לעסוק כטכנאי בית מרקחת, באופן קבוע או זמני,
לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים
לגביו אחד מאלה:

(1) הוא ביצע פעולות אשר לא הותרו לטכנאי בית
מרקחת לפי סעיף 7ב;

(2) הוא גילה חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות
חמורה בעת עיסוקו כטכנאי בית מרקחת;

(3) הוא נרשם במרשם טכנאי בית המרקחת על סמך
מידע כוזב.

(ה) קבע המנהל כאמור בסעיף קטן (ד), ימחק המנהל
ממרשם טכנאי בית המרקחת את מי שמצא שהוא לא יכול
לעסוק כטכנאי בית מרקחת או יתלה את רישומו.

¹⁴⁵ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

(ו) המנהל רשאי לבטל את החלטתו כאמור בסעיף קטן (ד), לבקשתו של מי שרישומו נמחק או הותלה, או לקבוע תנאים לביטול החלטתו, אם מצא כי אין בעיסוקו של המבקש בטכנאי בית המרקחת כדי לסכן את בריאות הציבור לרבות בשל חלוף הזמן או בשל שינוי אחר בנסיבות.

(ז) המנהל רשאי למחוק את רישומו של אדם ממרשם טכנאי בית מרקחת, אם ראה שבעת הרישום לא התקיים באדם תנאי מהתנאים לרישום במרשם או שחדל להתקיים בו תנאי מהתנאים להירשם במרשם, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

(ח) השר יקבע בתקנות הוראות בעניינים אלה:

(1) ההכשרה שטכנאי בית מרקחת נדרש לעבור לרבות בעניינים אלה:

(א) תוכן ההכשרה;

(ב) סוגי הגופים אשר יוכלו לבצע את הכשרה והתנאים שבהם יידרשו לעמוד גופים כאמור;

(ג) תקופת ההכשרה הנדרשת, המעשית והעיונית;

(ד) פטור מחובת ההכשרה, כולה או חלקה, או קיצור תקופתה, על בסיס ניסיון או השכלה קודמת;

(2) אופן הוכחת השליטה בשפה העברית והאנגלית;

(3) הליך השמעת טענות לפני המנהל, טרם קבלת החלטה לפי סעיף קטן (ד);

(4) אופן ניהול מרשם טכנאי בית המרקחת;

(5) הבקשה להירשם במרשם טכנאי בית המרקחת, ובכלל זה אופן הגשתה והמסמכים שיצורפו לה.

ד ב ר י ה ס ב ר

או להתלות את רישומו.

(2) נוסף על כך מוצע להסמיך את שר הבריאות לקבוע בתקנות את ההכשרה העיונית והמעשית שאותה יידרש טכנאי בית מרקחת לקבל, מי יוכל לערוך לו הכשרה, כללים באשר לאופן ניהול המרשם ומה הליך שלילת העיסוק בטכנאי בית מרקחת.

לסעיף זב

מוצע לקבוע תפקידים, אשר כיום מסורים רק בידי רוקח, שאותם יוכל לבצע טכנאי בית מרקחת, וזאת מתוך הבנה כי בתהליך ניפוק התכשיר למטופל, תפקידים אלה הם בעלי אופי מינהלי-טכני, ונמצאים תחת פיקוחו המקצועי של הרוקח או הרוקח האחראי.

אלה: הוא בגי, בעל השכלה של 12 שנות לימוד או בעל תעודת בגרות או תעודת לימוד ממכינה קדם אקדמית, הבקיא בשפה העברית והאנגלית, עבר הכשרה שקבע שר הבריאות, ומנכ"ל משרד הבריאות (או מי שהוא הסמיכו לכך) לא קבע שאינו יכול לעסוק במקצוע.

(1) נוסף על כך מוצע לקבוע מה התנאים שלפיהם יוכל מנכ"ל משרד הבריאות לקבוע כי אדם לא יוכל לעסוק בטכנאי בית מרקחת, באופן קבוע או זמני, וזאת במקרה שבו טכנאי בית מרקחת ביצע פעולות אשר לא הותרו לו, שהוא גילה חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות חמורה בעת עיסוקו במקצוע כגון במקרה שבו הוא נתן תרופה במינון שגוי, וכן אם הרישום שלו נעשה על בסיס מידע כוזב או לא מדויק, מקרים שבהם רשאי מנכ"ל משרד הבריאות למחוק

"הרחפה" – פעולה שנועדה להמיס תכשיר המגיע כאבקה או לפזר אותו בממס נוזלי בהתאם להוראות היצרן;

"מזיגה" – חלוקה של תכשיר נוזלי או חצי מוצק, לכמה כלים ואריזות;

"תכשיר מרשם" – למעט תכשיר המכיל סם מסוכן, כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג-1973¹⁴⁴;

"תכשיר מרשם קבוע" – תכשיר מרשם הניתן למטופל על פי מרשם דיגיטלי אשר מתחדש מזמן לזמן.

(ב) על אף האמור בסעיף 2, ובלי לגרוע בסמכויות אדם העוסק ברוקחות ברישיון לפי הוראות פקודה זו, טכנאי בית מרקחת יוכל לבצע את הפעולות שלהלן:

(1) הרחפה או מזיגה של תכשיר;

(2) מסירה של תכשירים אלה למטופל, ובלבד שהתקיימו לגביה התנאים שלהלן:

(א) מסירה של תכשיר מרשם – ובלבד שהמסירה בוצעה לאחר מתן ייעוץ והדרכה למטופל על ידי רוקח;

(ב) מסירה של תכשיר מרשם קבוע – ובלבד שהמסירה היא מסירה חוזרת למטופל ולא חלפה שנה מאז שהתכשיר נופק למטופל על ידי רוקח;

(ג) מסירה של תכשיר בלא מרשם – ובלבד שהמסירה נעשתה בהתאם לבקשת מטופל שנקב בשם המסחרי של התכשיר בלא המרשם; לא נקב בשם המסחרי – תתבצע המסירה לאחר מתן ייעוץ והדרכה למטופל על ידי רוקח;

ד ב ר י ה ס ב ר

(2) זאת ועוד, מאחר שבהתאם להוראות פקודת הרוקחים האחריות על הניהול המקצועי הכללי של בית המרקחת, מוטלת על הרוקח האחראי, לרבות האחראיות על עבודתם המקצועית של עובדי בית המרקחת בהתאם לסעיף 10 לפקודת הרוקחים, גם פעולותיו של טכנאי בית המרקחת לפי ההוראה המוצעת – כפופות להשגחתו של הרוקח האחראי.

סעיף 77 בהתאם לנתונים שהתקבלו מקופות החולים, **כללי** למעלה מרבע מהתורים שנקבעים לרפואה יועצת בקופות החולים, לא ממומשים בשל אי-הופעה של המבוטח, בלא התראה מוקדמת.

(1) התפקידים הם: (א) מסירה חוזרת של תכשיר מרשם קבוע (כגון גלולות נגד היריון או תרופה להורדת לחץ דם) למטופל אשר התכשיר נופק לו בשנה האחרונה על ידי רוקח, למעט סמים מסוכנים. (ב) מסירה ראשונית של תכשיר לפי מרשם לאחר שבוצעו ייעוץ והדרכה על ידי רוקח. (ג) מסירה של תכשירים בלא מרשם המתבסשים על ידי המטופל על פי שמם המסחרי, ובהיעדר בקשה לתכשיר בלא מרשם על פי שמו המסחרי – לאחר מתן ייעוץ והדרכה על ידי רוקח. (ד) ביצוע מזיגה או הרחפה של תכשיר, כהגדרתם בהוראה המוצעת. כמו כן מוצע לאפשר לשר לקבוע סמכויות נוספות שיינתנו לטכנאי בית מרקחת בתקנות.

¹⁴⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.

(3) פעולות נוספות שקבע השר;

(3) בסעיף 36(א), המילים "שטחו של חדר התרופות לא יפחת משלושים מטרים מרובעים" – יימחקו.

סימן ג': קיצור תורים

77. תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994¹⁴⁵, בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"9א) על שירות של ביקור אצל רופא, מכון או מרפאת חוץ, שנדרש בעדו תשלום ההשתתפות עצמית של המבוטח יחולו הוראות אלה:

(1) קופת חולים תגבה את תשלום ההשתתפות העצמית בעבור השירות במועד קביעת התור לשירות האמור; לא הייתה אפשרות לגבות את התשלום במועד הזמנת התור, תרשום הקופה למבוטח חיוב לתשלום עתידי;

(2) קופת חולים תזכיר למבוטח על התור שהזמין, בסמוך למועד התור ועד 24 השעות שלפני התור, ותאפשר לו, במסגרת התזכורת האמורה לבטל את התור; ביטל המבוטח את התור כאמור, תחזיר לו הקופה את תשלום ההשתתפות העצמית שגבתה או תבטל את החיוב שרשמה, לפי העניין;

(3) לא הגיע מבוטח לביקור כאמור ולא ביטל את התור שנקבע לו 24 שעות לפחות לפני מועד התור, לא תחזיר לו קופת החולים את תשלום ההשתתפות העצמית שגבתה כאמור, או לא תבטל את החיוב במקרה שבו הוא טרם נגבה, לפי העניין;

(4) על אף האמור בפסקה (3), שר הבריאות רשאי לקבוע נסיבות מיוחדות שלא היה אפשר לצפותן 24 שעות טרם מועד התור, שבהתקיימותן קופת החולים תחזיר למבוטח את תשלום ההשתתפות העצמית או תבטל את החיוב, לפי העניין, ובלבד שבשל הנסיבות המיוחדות האמורות לא היה יכול המבוטח לבטל את התור 24 שעות לפני מועד התור.

ד ב ר י ה ס ב ר

והתשלומים של הקופה.

כיוון שייכתנו מקרים שבהם לא ניתן לגבות את התשלום מראש בדרך של חיוב הוראת הקבע בקופה או בדרך של תשלום באשראי, מוצע לקבוע כי במקרים אלה הקופה תרשום את החוב ותגבה אותו במועד אפשרי אחר.

נוסף כל כך מוצע לקבוע כי קופת החולים תזכיר לחבר על התור שהזמין בסמוך למועד התור ועד 24 השעות שלפני התור, ותאפשר לו לבטל את התור במסגרת התזכורת. במקרה שבו ביטל המבוטח את התור כאמור, תחזיר לו הקופה את תשלום ההשתתפות העצמית שגבתה או תבטל את החיוב שרשמה לפי העניין. לעניין זה יובהר כי די בכך שהמבוטח יבקש לבטל את התור כדי שייראה כמי שביטל את התור.

כמו כן מוצע לקבוע כי במקרה שבו לא הגיע חבר קופת חולים לביקור ולא ביטל את התור שנקבע לו 24 שעות לפחות לפני מועד התור, קופת החולים לא תחזיר לו

תופעה זו פוגעת ביעילות המערכת ומבזבזת משאבים יקרים, ובראשם שעות העבודה של הצוותים הרפואיים, באופן הגורם לזמני המתנה ארוכים לתורים.

מוצע לחייב את קופות החולים ליצור תמריץ למבוטחים לבטל תור מראש במקרה שבו הם אינם מתכוונים להגיע לתור. לפיכך מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (בפרק זה – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), כמפורט להלן.

לסעיף קטן (א) 9א

מוצע לחייב את קופות החולים לגבות את תשלום ההשתתפות העצמית מהמבוטח בעד שירות של ביקור אצל רופא, מכון או מרפאת חוץ, אם נדרש תשלום כאמור, במועד קביעת התור לשירות האמור. יצוין, כי גביית ההשתתפות העצמית יכולה שתהיה הן בעד שירותים שניתנים על ידי הקופה במסגרת סל שירותי הבריאות והן לשירותים שניתנים על ידי הקופה במסגרת סל השירותים

¹⁴⁵ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשפ"ג, עמ' 18.